



Obec Oravská Polhora

Obecný úrad Oravská Polhora, Hlavná č. 454/400, 029 47

Tel: 043 / 5521 780, E-mail: info@oravskapolhora.sk, starosta@oravskapolhora.sk Web: www.oravskapolhora.sk

IČO: 00314749 | DIČ: 2020571740

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. | Číslo účtu: SK19 5600 0000 0040 0689 3012

ZMLUVA O DIELO POLHOREC-1/2026

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

1. DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

1.1. Objednávateľ: : Obec Oravská Polhora
Sídlo: : Hlavná č. 454/400, 029 47 Oravská Polhora
Zastúpená : Ing. Michal Strnál, starosta obce
IČO: : 00314749
DIČ: : 2020571740
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK19 5600 0000 0040 0689 3012

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ

Názov : Polhorec, s. r. o.
Sídlo : Oravská Polhora 950, 029 47 Oravská Polhora
Zastúpená: : Mgr. Tomáš Tyrol
IČO : 53030095
DIČ : 2121225601
IČ DPH : SK 2121225601
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : SK51 5600 0000 0069 9494 3001
Zapísaný v : Okresný úrad Námestovo, Vložka číslo: 74507/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. PREAMBULA

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe zadania vnútorným obstarávaním podľa § 1 ods. 4 zákona 343/2015 Z.z.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 2. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.



Obec Oravská Polhora

Obecný úrad Oravská Polhora, Hlavná č. 454/400, 029 47

Tel: 043 / 5521 780, E-mail: info@oravskapolhora.sk, starosta@oravskapolhora.sk Web: www.oravskapolhora.sk

IČO: 00314749 | DIČ: 2020571740

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. | Číslo účtu: SK19 5600 0000 0040 0689 3012

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer spracovaný zhotoviteľom.
- 2.2 Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie prác pri realizácii diela „**SO-02 Cyklotrasa Orav.Polhora**“ a to v rozsahu stanovenom vypracovanou projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, tj. v súlade so stavebným povolením SOcU/21/0757/RA-2, zo dňa 30.8.2021.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky zazmluvnené práce a služby s tým spojené v rozsahu vymedzenom touto zmluvou a jej prílohami, nie je možné realizovať práce neobsiahnuté v tejto zmluve a jej prílohách ako naviac práce nad rámec tejto Zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ zhotoví a dokončí celé dielo riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávatelom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vyzve objednávatela na prevzatie diela a objednávatel sa zaväzuje za riadne dokončené a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy.

3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje úplne zhotoviť a dokončiť dielo vrátane odstránenia prípadných kolaudačných závad a nedorobkov v lehote **do 31.5.2026**. Začatie realizácie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska.
- 3.2. Hlavným staveniskom a miestom uskutočňovania prác je obec Oravská Polhora, v mysle projektovej dokumentácie a stavebného povolenia podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko najneskôr do 7 dní od výzvy objednávatela na jeho prevzatie.
- 3.4. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať.

4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v nacenennom výkaze výmer, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Je to celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vo výške:

(Cena: v EUR):

Základ: 52 237,36 EUR

DPH 5% : 2 611,87 EUR

Cena s DPH: 54 849,23 EUR

Táto suma predstavuje maximálnu fakturovanú sumu za predmet zmluvy.



Obec Oravská Polhora

Obecný úrad Oravská Polhora, Hlavná č. 454/400, 029 47

Tel: 043 / 5521 780, E-mail: info@oravskapolhora.sk, starosta@oravskapolhora.sk Web: www.oravskapolhora.sk

IČO: 00314749 | DIČ: 2020571740

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. | Číslo účtu: SK19 5600 0000 0040 0689 3012

- 4.2. DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry.
- 4.3. K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH.
- 4.4. Všetky zmeny predmetu diela, (kvalitatívne vo vyšších, príp. nižších cenových reláciách ako je uvedené v ponuke zhotoviteľa), zámeny použitých materiálov na zabudovanie, pri plnení tejto zmluvy o dielo, sa môžu uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa alebo na základe písomnej požiadavky objednávateľa. Tieto zmeny a zámeny materiálov a menej práce nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byť finančne vopred písomne odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou týchto prác predložiť objednávateľovi technicko cenové riešenie navrhovaných zmien. Ak zhotoviteľ nedodrží toto ustanovenie a dôjde k svojoľnej zámene materiálov alebo k vykonaniu navyše prác zo strany zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade nevznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny prác ani dodaných a zabudovaných materiálov.
- 4.5. Cenu za zhotovenie diela objednávatel' uhradí na základe faktúry/faktúr, ktorú vystaví zhotoviteľ. Faktúra bude vystavená na základe obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne. **Súčasťou faktúry bude kompletná dokumentácia preukazujúca výšku fakturovanej sumy za uskutočnenie prác**
- 4.6. Faktúry je možné vystavovať mesačne, vždy do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa faktúra vystavuje.
- 4.7. Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v zákone 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavovania. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 4.8. Objednávatel' vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávatel' vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 4.9. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru a súpis skutočne vykonaných prác a dodávok aj v elektronickej podobe.
- 4.10. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní (min. 30 dní) od dátumu doručenia faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami objednávateľovi, ak sa strany nedohodnú v jednotlivom prípade písomne inak.
- 4.11. Objednávatel' je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa, proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela.



Obec Oravská Polhora

Obecný úrad Oravská Polhora, Hlavná č. 454/400, 029 47

Tel: 043 / 5521 780, E-mail: info@oravskapolhora.sk, starosta@oravskapolhora.sk Web: www.oravskapolhora.sk

IČO: 00314749 | DIČ: 2020571740

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. | Číslo účtu: SK19 5600 0000 0040 0689 3012

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, a za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
- 5.4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti.
- 5.5. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny diela.

6. OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

- 6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií.
- 6.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 6.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strane. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.
- 6.4. Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
- 6.5. V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch alebo o iných dôležitých organizačných zmenách ako napr. zlúčenie, splynutie, dobrovoľný zánik, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.
- 6.6. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezavahuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov



Obec Oravská Polhora

Obecný úrad Oravská Polhora, Hlavná č. 454/400, 029 47

Tel: 043 / 5521 780, E-mail: info@oravskapolhora.sk, starosta@oravskapolhora.sk Web: www.oravskapolhora.sk

IČO: 00314749 | DIČ: 2020571740

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. | Číslo účtu: SK19 5600 0000 0040 0689 3012

6.8. Stavebný denník:

- 6.8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 6.8.2. Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.
- 6.8.3. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 6.8.4. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
- 6.8.5. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je realizácia stavebných prác podľa výkazu výmer.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na prevzatie.
- 7.3. Vadou sa rozumie odchýlka v množstve a parametroch diela stanovených výkazom výmer, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

8. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

- 8.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela, alebo určeného stavebného objektu za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.
- 8.2. Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie 0,05 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry.
- 8.3. Zmluvná pokuta a penále/úrok z omeškania je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo započítať proti akejkolvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe.
- 8.4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.5. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku.
- 8.7. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.



Obec Oravská Polhora

Obecný úrad Oravská Polhora, Hlavná č. 454/400, 029 47

Tel: 043 / 5521 780, E-mail: info@oravskapolhora.sk, starosta@oravskapolhora.sk Web: www.oravskapolhora.sk

IČO: 00314749 | DIČ: 2020571740

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. | Číslo účtu: SK19 5600 0000 0040 0689 3012

9. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Práva a záväzky z tej zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.
- 10.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s príslušnou legislatívou.
- 10.3. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 10.4. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
- 10.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 10.6. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 10.7. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

PRÍLOHY

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 Položkový rozpočet stavby

V Oravskej Polhore, dňa 2.1.2026

Zhotoviteľ: Mgr. Tomáš Tyrol, konateľ

Objednávateľ: Michal Strnál, starosta obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rabča-Or.Polhora, Cyklotrasa do Tarhovnice	JKSO	822 29
Názov objektu	SO-02 Cyklotrasa Orav.Polhora	EČO	
Názov časti		Miesto	Or.Polhora
Objednávateľ	Obec Or.Polhora	IČO	DIČ
Projektant		00314749	2020571740
Zhotoviteľ	Polhorec, s. r. o.	53030095	2121225601
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Otto	10.12.2025	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
	0,00		0,00		0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	5 %	0,00
2		Montáž	52 237,36	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	5 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	5 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	5 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	5 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		52 237,36	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		52 237,36
		24	5 %	52 237,36 DPH	2 611,87
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		54 849,23
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				